

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1327/2530

นายไอลิ่ง แซ่ลิ่ม

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

นายไอลิ่ง แซ่ลิ่ม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.รัชฎากร มาตรา 31

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75แผ่นที่ 5)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 5 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่มีคำสั่งให้โจทก์นำเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มภาษีจำนวน 260,840.54 บาท ไปชำระตามหนังสือแจ้งภาษี ภ.ง.ด.11 จำนวน 5 ฉบับ ตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4,5,6,7 และ 8 กับเพิกถอนหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 9 และพิพากษาว่าการชำระภาษีเงินได้พึงประเมินจากการขายของของโจทก์ประจำปีภาษี 2516-2520 ขลยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้ว เงินรายได้พึงประเมินของโจทก์ในส่วนที่ได้มาจากการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินรายได้พึงประเมินตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) หรือมาตรา 40(8) และโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนที่ได้จากการโอนสิทธิการเช่าหลังจากที่คำนวณค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงแล้ว

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73,72)

คำสั่ง

ตามคำร้อง ของโจทก์มิใช่เรื่องการขอลาการบังคับแต่เป็นเรื่องการขอลาการเสียภาษีอากร ซึ่งโจทก์อ้างว่าได้รับอนุมัติให้ขอลาการเสียภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากรไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดแล้ว จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ตามคำร้อง ของโจทก์มิใช่เรื่องการขอลาการบังคับแต่เป็นเรื่องการขอลาการเสียภาษีอากร ซึ่งโจทก์อ้างว่าได้รับอนุมัติให้ขอลาการเสียภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากรไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดแล้ว จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ